KAPITOLU 179

ATT DWAR PROPRJETÀ TAL-GĦADU

*Biex jipprovdi dwar l-*income *minn flejjes impjegati mill-Kustodju tal-proprjetà tal-għadu.*

26 ta' Marzu, 1963

L-ATT XII tal-1963, kif emendat bl-Avviż Legali 46 tal-1965; bl-Att XVI tal-1999; bl-Avviż Legali 410 tal-2007; bl-Att V tal-2007 u XVII tal-2017.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar Proprjetà tal-Għadu. Titolu fil-qosor.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tfissirx xort'oħra - Tifsir.

"flus dovuti lil għadu" tfisser flus li, kieku ma kienx għall-eżistenza ta' stat ta' gwerra, kien ikollhom jitħallsu lil jew għall-benefiċċju ta' persuna li kienet għadu;

"Kustodju" tfisser il-Kustodju tal-proprjetà tal-għadu maħtur skont l-artikolu 8 tal-Ordinanza;

"Ministru" tfisser il-Ministru risponsabbli għall-finanzi;

"Ordinanza" tfisser l-Ordinanza tal-1939 dwar il-Kummerċ mal-Għadu;*

"Ordni" tfisser l-Ordni pubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta tat-18 ta' Settembru, 1939, bin-Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 457;

"persuna" tinkludi korp jew għaqda ta' persuni;

"proprjetà tal-għadu" tfisser kull proprjetà li f'xi żmien wara l-bidu fis-seħħ tal-Ordinanza tkun ta' jew tkun miżmuma minn jew amministrata f'isem għadu jew sudditu għadu, u għall-finijiet ta' dan l-Att il-frażijiet "għadu" u "sudditu għadu" għandhom l-istess tifsiriet bħal dawk għall-finijiet tal-Ordinanza.

3. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, kull *income* riċevut mill-Kustodju mill-impieg ta' flejjes li jkunu ġew f'idejh f'dik il-kariga sew jekk bis-saħħa tal-Ordinanza jew jekk xort'oħra għandu jkun jappartjeni lill-Gvern u għandu jitħallas fil-Fond Konsolidat. *Income* minn flejjes impjegati mill-Kustodju. *Emendat: A.L. 46 tal-1965.*

(2) L-aħħar subartikolu qabel dan għandu jitqies li jkollu effett sa mill-bidu fis-seħħ tal-Ordni, iżda hekk illi ma għandux jiftiehem li jawtorizza jew jeħtieġ il-ħlas lura ta' xi somom imħallsa mill-Kustodju qabel ma sar dan l-Att xort'oħra milli fil-Fond Konsolidat.

(3) Meta l-Kustodju wara l-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att iħallas lil xi persuna kapital għar-raġuni li -

(*a*) jirrappreżenta flus li kienu tħallsu lill-Kustodju bħala flus li kienu dovuti lil għadu, iżda li ma kienux fil-fatt

*Imħollija barra kemm fl-Edizzjoni Riveduta tal-1942 kif ukoll f'din l-Edizzjoni Riveduta minħabba li kienet liġi magħmula biex isseħħ biss għaż-żmien tal-gwerra.

dovuti lil għadu; jew

(*b*) jirrappreżenta r-rikavat ta' proprjetà li kienet trasferita lill-Kustodju bħala proprjetà tal-għadu, iżda li ma kenitx fil-fatt proprjetà tal-għadu,

il-persuna li lilha l-kapital ikun tħallas ikollha dritt li tirċievi mingħand il-Kustodju imgħax fuqu bir-rata ta' minn erbgħa tlieta ta' wieħed fil-mija kull sena mid-data li fiha l-Kustodju jkun rċeva l-flus imsemmija fil-paragrafu (*a*) jew ir-rikavat imsemmi fil-paragrafu (*b*) tiegħu, skont il-każ, sad-data tal-ħlas tal-kapital.

(4) Sabiex isiru ħlasijiet skont id-disposizzjonijiet tal-aħħar subartikolu qabel dan il-Kustodju għandu jwarrab minn kull *income* bħal ma hu msemmi fis-subartikolu (1) li jista' jkollu f'idejh meta jidħol fis-seħħ dan l-Att, jew li jista' wara dak inhar jirċievi, dawk is-somom li l-Ministru jista' minn żmien għal żmien jordna; u minn dawk is-somom hekk imwarrba l-Kustodju għandu jħallas kull imgħax li jista' jkollu jitħallas minnu skont id-disposizzjonijiet tal-aħħar subartikolu qabel dan u għandu jħallas il-bilanċ tagħhom (jekk ikun hemm) fil-Fond Konsolidat.

Talbiet tal-Bord.
Miżjud: XVI. 1999.2. Emendat: V. 2007.25; XVII.2017.83.

4. (1) Minkejja d-disposizzjonjiet li jinsabu f'dan l-Att jew fl-Ordinanza, kull persuna li jkollha pretensjoni li tkun is-sid ta' proprjetà mobbli jew immobbli, li tkun amministrata mill-Kustodju, għandha, mhux aktar tard mill-31 ta' Di`embru, 2002, tissottometti talba lill-Kustodju li permezz tagħha turi li hi tkun l-għadu li għan-nom tagħha l-proprjetà tkun qiegħda tiġi amministrata jew li tkun il-persuna li jkollha jedd tagħmel it-talba f'isimha.

(2) Għandu jkun hemm bord (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ il-Bord), magħmul mill-Kustodju, li jkun *chairman*, u rappreżentanti tal-Awtorità tal-Artijiet, tal-*Accountant General*, tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru responsabbli mill-Affarijiet Barranin, u l-Awditur Ġenerali, u dan għandu jeżamina kull talba li ssir taħt is-subartikolu (1) u jiddeċiedi dwarha.

(3) Id-deċiżjoni tal-Bord għandha tiġi notifikata lil min ikollu pretensjoni permezz ta' att ġudizzjarju, u jista' jsir appell minnha b'rikors quddiem it-Tribunal Amministrattiv ta' Reviżjoni stabbilit skont l-artikolu 5 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, u d-disposizzjoni ta' dan l-Att għandha tkun tapplika għal appell bħal dak.

Kap. 490.

(4) Meta l-Bord jew it-Tribunal Amministrattiv ta' Reviżjoni jew il-Qorti tal-Appell, skont il-każ, jiddeċiedu favur min ikollu pretensjoni, il-Kustodju għandu jkollu jedd jikkunsinna l-proprjetà lil min ikollu pretensjoni wara li jnaqqas minnha d-drittijiet u l-ispejjeż li l-Kustodju jbati fl-amministrazzjoni tal-proprjetà u meta din tintradd.

(5) Il-Prim Ministru jista' permezz ta' regolamenti jistabbilixxi d-drittijiet li għandhom jitħallsu b'konnessjoni ma' talbiet quddiem il-Bord.

(6) Il-Bord għandu jirregola l-proċeduri tiegħu nnifsu, madankollu l-Bord għandu jassigura li min jagħmel it-talba jkollu opportunità xierqa li jissottometti t-talba tiegħu bil-miktub jew

verbalment skont kif il-Bord jista' jiddeċiedi.

(7) B'seħħ mill-1 ta' Jannar, 2003, kull proprjetà amministrata mill-Kustodju li dwarha ma tkun saret ebda talba kif imsemmi qabel, jew jekk saret talba meta din tiġi miċħuda, għandha tgħaddi għand il-Gvern ta' Malta:

B'dan però li għar-rigward il-proprjetà immobiljari elenkata fl-Iskeda ma' dan l-Att, id-drittijiet fuq din il-proprjetà u l-istess proprjetà għandhom jiġu reġistrati fir-Reġistru tal-Artijiet f'isem il-Gvern ta' Malta b'titolu assolut fil-konfront ta' min seta' kellu d-dritt jagħmel talba skont dan l-artikolu, iżda b'titolu ta' pussess versu terzi.

(8) Il-proprjetà li għaliha jirreferi dan l-artikolu tkun dik elenkata fl-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att.

Miżjuda:
XVI. 1999.4.
Emendata:
A.L. 410 tal-2007.

SKEDA
(Artikolu 4)

Appendiċi A

UFFIĊĊJU TAL-KUSTODJU TAL-PROPRJETÀ TA' L-GHADU – RENDIKONT SAL-31 TA' DIĊEMBRU, 1998
GHALL-PERIJODU MILL-1 TA' JANNAR SAL-31 TA' DIĊEMBRU, 1998

Diversi Krediturі ta' l-Ghadu	Lm	Lm
Awstrijaċi	110.98,2	
Ċekoslovakki	1,376.26,6	
Olandiżi	16.97,5	
Franċiżi	199.01,1	
Ġermaniżi	3,409.79,6	
Taljani	6,498.17,8	
Ġappuniżi	482.27,4	
Pollakki	24.93,7	
Jugoslavi	73.78,0	
Diversi ohrajn	111.38,7	12,303.58,6
Krediturі		
Esteri mhux ta' l-ghadu	366.01,9	
Krediturі Lokali	1,239.26,7	1,605.28,6
Diversi ohrajn		
Kont ta' Krediti Kontestati	1,009.11,4	
Imghax Miġbur fuq Djun ta' l-Ghadu	1.12,5	1,010.23,9
Kont ta' Riserva (Att Nru. XII ta' l-1963)		4,000.00,0
Kont ta' Diversi Krediturі ta' Titoli*		7,964.65,7
Kont ta' Diversi Krediturі ta' Artijiet**		7,284.00,0
Diversi Krediturі Arretrati		4,679.16,5
		38,846.93,3

* Il-valur indikat ghal Titoli huwa wieħed nominali.

** Valur kif dikjarat fir-reġistrazzjoni oriġinali ta' proprjetà minn persuni skond ordnijiet maghmulin taht l-Ordinanza XLVIII ta' l-1939 (Ordinanza ta' l-1939 dwar il-Kummerċ ma' l-Ghadu).

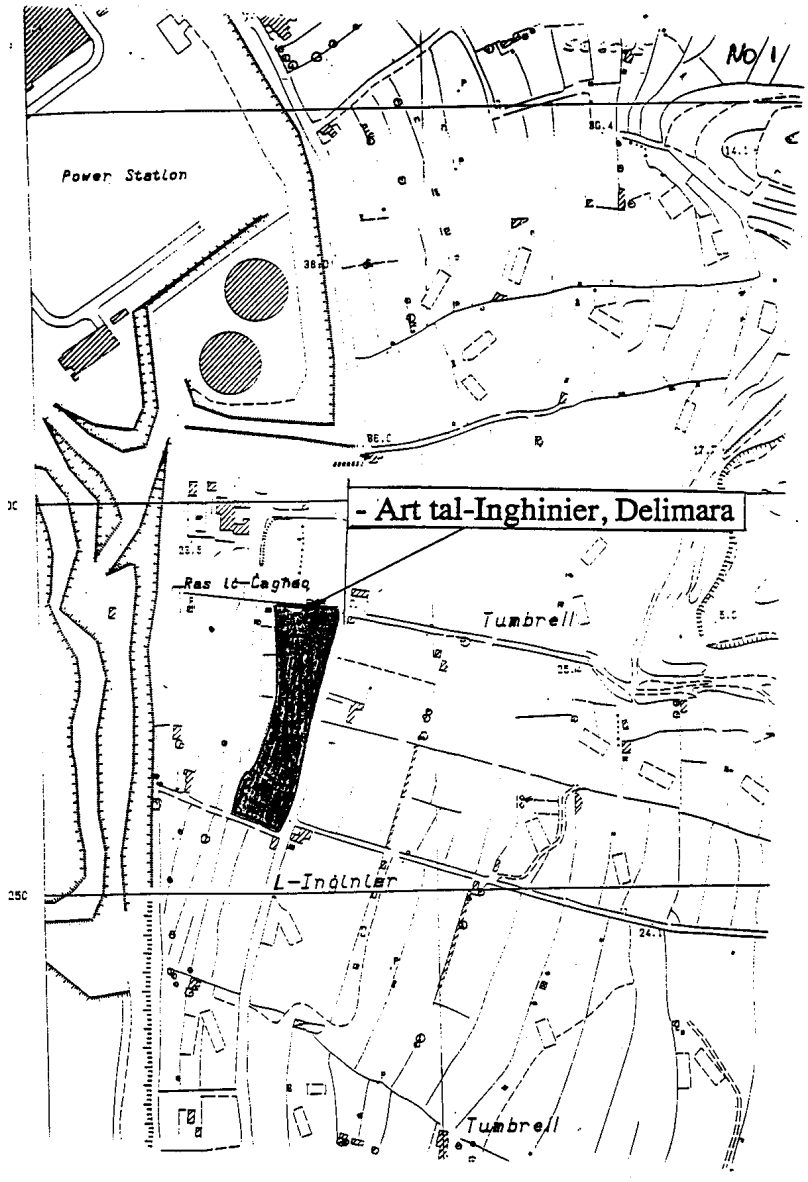
(iffirmat) Dr. Godwin Grima
Kustodju ta' l-Ghadu

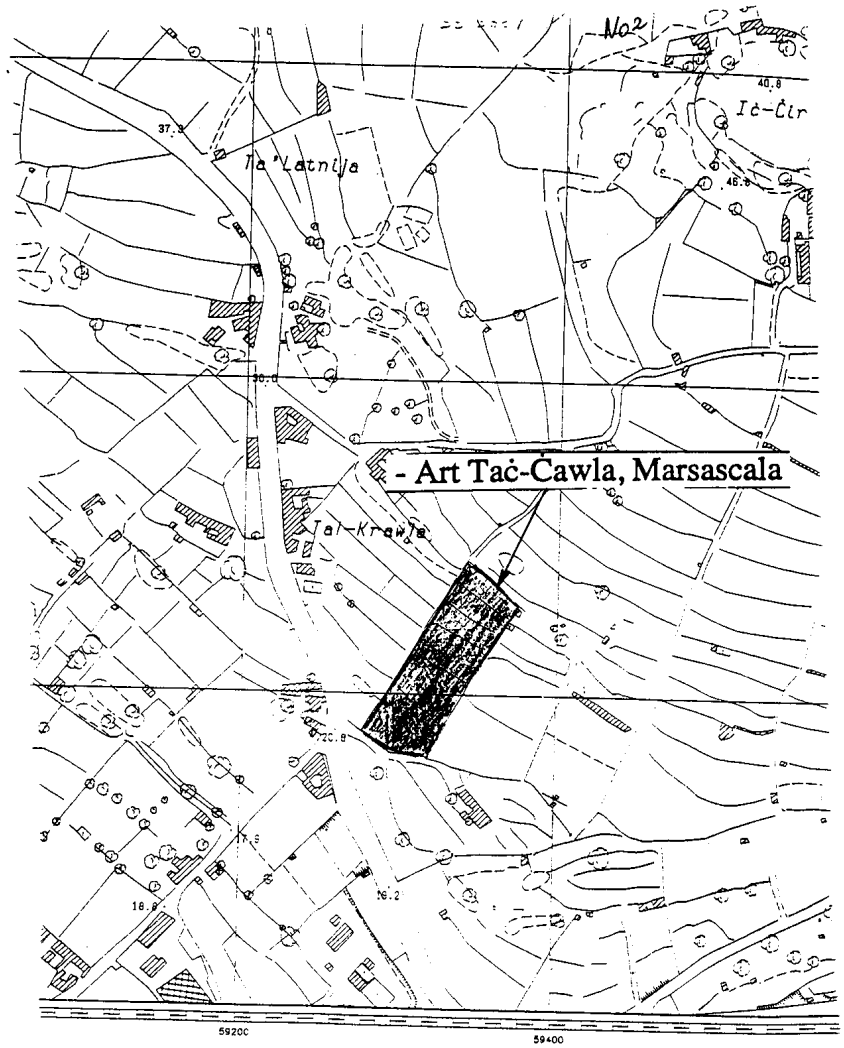
	Lm	Lm	Lm
Avvanz ta' fondi ghand l-Accountant General			0.10,0
Fit-Teżor		3,136.71,1	
Fil-Mid Med Bank			
Fixed A/C No X 117698	10,000.00,0		
Savings A/C No 89-405-4018	2,000.00,0	12,000.00,0	15,136.71,1
Depożiti Bankarji			
Bank of Valletta			3,782.30,0
Kont ta' l-Artijiet **			
Taljani		967.00,0	
Franċiżi		2,750.00,0	
Ġermaniżi		3,567.00,0	7,284.00,0
Diversi Debituri Lokali			4,679.16,5
Kont ta' Titoli*			
Ta' sidien Franċiżi		347.99,2	
Ta' sidien Taljani		7,538.89,0	
Ohrajn		77.77,5	7,964.65,7
			38,846.93,3

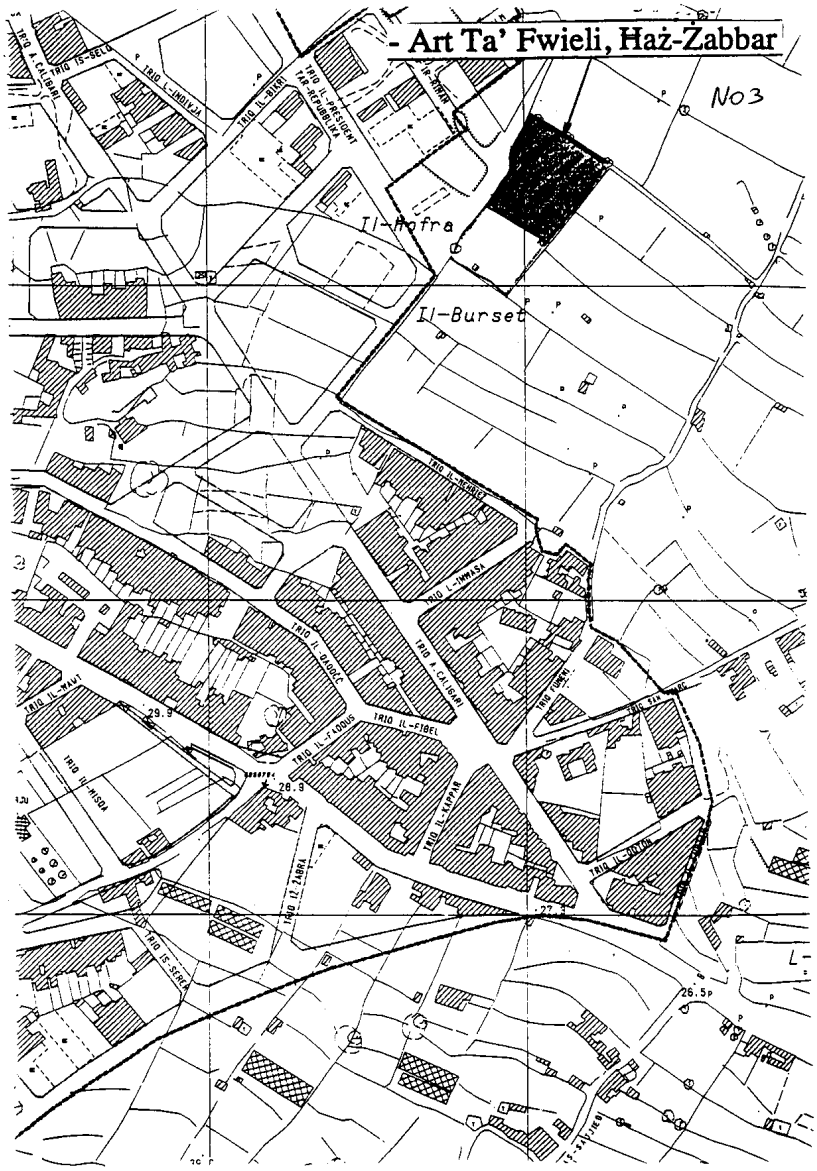
Niċċertifika illi eżaminajt din id-dikjarazzjoni ta' hawn aktar qabel skond ma hemm fl-"Att dwar Proprjetà ta' l-Ghadu" u *standards* ta' verifika regolari.
Fl-opinjoni tiegħi, din id-dikjarazzjoni turi biċ-car il-qaghda tal-"Kustodju tal-Proprjetà ta' l-Ghadu" ghas-sena li ghalqet fil-31 ta' Diċembru, 1998.

(iffirmat) John A. Bonnici
Deputat Awditur Ġenerali

29 ta' Marzu, 1999


No/1
Power Station
- Art tal-Inghinier, Delimara
Ras tal-Ġaġħaq
Tumbrell
L-Inġinier
Tumbrell


No2
40.8
Iċ-Ċir
37.2
Ta 'Latnija
46.8
30.0
- Art Taċ-Ċawla, Marsascala
Tal-Krawla
22.8
17.5
16.2
18.8
59200
59400


- Art Ta' Fwieli, Ħaż-Żabbar
No3
Il-Ħofra
Il-Burset
TRIQ IL-MAJJU
TRIQ IL-MISBA
TRIQ IS-SERA
TRIQ IL-ŻABBAR
TRIQ IL-KAPPAR
TRIQ IL-FIBEJ
TRIQ IL-ĦAJJUNA
TRIQ IL-ĦADDUĠ
TRIQ IL-INWASA
TRIQ IL-KOTTON
29.9
28.9
27.4
26.5p

Appendiċi B

Kont ta' George Furst (Ġermaniż)

- 90A, Triq tat-Teatru l-Antik, Valletta

- 435/4, St Paul's Building, Triq il-Punent, Valletta (sikwit reġistrat bħala 43J/4)

Kont ta' Marianna u Filomena Fauci (Taljani)

- Art tal-Inghinier, Delimara, kif indikata fil-pjanta numru 1 annessa ma' dan l-Appendiċi

- Art Taċ-~awla, Marsascala, kif indikata fil-pjanta numru 2 annessa ma' dan l-Appendiċi

- Art Ta' Fwieli, Ħaż-Żabbar, kif indikata fil-pjanta numru 3 annessa ma' dan l-Appendiċi

- 181 Sqaq Nru. 1, Triq Biċċieni, Ħaż-Żabbar.